

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Perda da Nacionalidade



Fique ligado!

Em 04 de Outubro de 2023 foi publicada a Emenda Constitucional nº 131, que altera o artigo 12 da Constituição Federal para:

- 1) suprimir a perda da nacionalidade brasileira em razão da mera aquisição de outra nacionalidade;
- 2) incluir a exceção para situações de apatridia; e
- 3) acrescentar a possibilidade de a pessoa requerer a perda da própria nacionalidade.

Vejamos o novo texto:

Art. 12. § 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;

II - fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apatridia.

§ 5º A renúncia da nacionalidade, nos termos do inciso II do § 4º deste artigo, não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária, nos termos da lei.

Breve análise das mudanças:

A Constituição Federal de 1988 determinava a perda de nacionalidade para os brasileiros naturalizados (ou seja, que não nasceram no Brasil) em caso de “atividade nociva ao interesse nacional”. **A EC nº 131/2023 substituiu essa terminologia por duas hipóteses: caso de fraude no processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático.** Em ambos os casos é necessário sentença judicial.

Além disso, a antiga redação constitucional previa a perda de nacionalidade brasileira em caso de aquisição de nova nacionalidade, com apenas duas exceções: se a lei do outro país reconhecer a nacionalidade originária ou se impuser a naturalização como condição para a permanência no país. **Com a mudança promovida pela EC nº 131/2023, o cidadão apenas perde a nacionalidade brasileira se fizer um pedido expresso por isso, e mesmo assim poderá readquiri-la.**

OBS: por se tratar de uma mudança muito recente, manteremos o conteúdo referente à redação antiga da CF/88. Entendendo o que o antigo texto constitucional previa, ficará ainda mais fácil compreender as mudanças.

Perda da nacionalidade

Estabelecia o § 4º do art. 12 da Constituição:

Art. 12.....

.....

§ 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional;

II - adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos:

a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira;

b) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis;

A hipótese do inciso II, *b* é de incidência bastante comum, como nos casos de jogadores de futebol nacionais que vão atuar em clubes estrangeiros, cujo país exige a naturalização para o exercício da função de jogador profissional.

Perceba ainda que, com base no referido dispositivo constitucional, só há uma hipótese de perda de nacionalidade pelo **brasileiro nato**: *aquisição de outra nacionalidade*, **salvo nas hipóteses das alíneas *a* e *b* acima**. Claro que o *brasileiro naturalizado* também poderá perder a nacionalidade com base no mesmo dispositivo.

É possível, então, que alguém possua **mais de uma nacionalidade originária**? Sim, pois nem todos os países adotam o critério do *jus soli*, e há casos em que filho de nacional de outro país poderá ser nato nesse país (*jus sanguinis*), ao mesmo tempo que mantém a nacionalidade brasileira.

A perda da nacionalidade brasileira, na hipótese do art. 12, § 4º, incisos I ou II, da Constituição, ocorre por meio de Decreto do Presidente da República, por força do art. 23, da Lei 818/1949 ou do Ministro da Justiça (**PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves, Direito Internacional Público e Privado, Juspodvm, 9ª ed. 2017, p. 303-304**), e conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o ato caráter declaratório mas com efeitos *ex nunc*. No caso do Inciso I (atividade nociva ao interesse nacional), o ato é ainda mais evidente, uma vez há necessidade de **sentença judicial prévia**. Segundo o Supremo,

"No caso, a impetrante, brasileira nata, obtivera a nacionalidade norte-americana de forma livre e espontânea e, posteriormente, fora acusada, nos Estados Unidos da América, da prática de homicídio contra seu marido, nacional daquele país. (...). O Colegiado entendeu que o ato do ministro da Justiça de cassação da nacionalidade brasileira é legítimo, pois a impetrante perdera a nacionalidade brasileira ao adquirir outra em situação que não se enquadraria em qualquer das duas exceções constitucionalmente previstas: (i) tratar-se de mero reconhecimento de outra nacionalidade originária, considerada a natureza declaratória desse reconhecimento (art. 12, § 4º, II, "a"); e (ii) ter sido a outra nacionalidade imposta pelo Estado estrangeiro como condição de permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis (art. 12, § 4º, II, "b")" (...) Por fim, a Turma revogou a liminar deferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que suspendera provisoriamente a eficácia da **portaria ministerial** de cassação da nacionalidade. Vencidos os Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio, que concediam a segurança. (**MS 33.864/DF, rel. Min. Luis Roberto Barroso, julg. 19/4/2016**)

Quanto à nacionalidade perdida por força do inciso I do § 4º do art. 12, ou seja, **cancelamento da naturalização, por sentença judicial**, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, o interessado não poderá readquiri-la a não ser mediante **ação rescisória**, e não mediante de um novo processo de naturalização, em face do **art. 75 da Lei de Migração (Lei 13.445/2017)**, que substituiu o Estatuto do Estrangeiro:

Art. 75. O naturalizado perderá a nacionalidade em razão de condenação transitada em julgado por atividade nociva ao interesse nacional, nos termos do inciso I do § 4º do art. 12 da Constituição Federal .
Parágrafo único. O risco de geração de situação de apatridia será levado em consideração antes da efetivação da perda da nacionalidade.

Quanto à re aquisição da nacionalidade pelo motivos do Inciso II do § 4º do art. 12 da CF (**aquisição de outra nacionalidade**), dispõe o art. 76 da Lei de Migração que ela poderá ser readquirida em novo processo de naturalização ou por revogação do ato que declarou a perda:

Art. 76. O brasileiro que, em razão do previsto no inciso II do § 4º do art. 12 da Constituição Federal, houver perdido a nacionalidade, uma vez cessada a causa, poderá readquiri-la ou ter o ato que declarou a perda revogado, na forma definida pelo órgão competente do Poder Executivo.

Exemplo da espécie foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do mesmo **MS 33.864**, no qual brasileira adquiriu voluntariamente a nacionalidade americana em setembro de 1999, mesmo já sendo portadora de um “green card”; jurou fidelidade e lealdade aos Estados Unidos da América, renunciando à cidadania brasileira, casando-se posteriormente com o cidadão americano Karl Hoerig, que foi assassinado, em 12/3/2007, mesma data em que Claudia Sobral – principal suspeita do crime – retornou ao Brasil.

Considerada foragida pela Justiça dos Estados Unidos e com processo de extradição em curso, a defesa de Claudia ajuizou o MS contra a portaria do Ministério da Justiça, de julho de 2013, que declarou a “perda da nacionalidade brasileira” da autora, carioca de 51 anos, alegando violação ao inciso LI do artigo 5º da Constituição:

LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;

A maioria dos cinco ministros da Primeira Turma do STF considerou válida a portaria do Ministério da Justiça, e cassou liminar do Superior Tribunal de Justiça favorável à autora, considerando **legítima a decretação da perda da nacionalidade**, com fundamento em outro dispositivo constitucional (parágrafo 4º do artigo 12, acima transcrito).

E se o brasileiro nato, que tendo perdido a nacionalidade brasileira em razão da aquisição de outra nacionalidade, readquiri-la mediante o atendimento dos requisitos necessários terá o *status* de brasileiro naturalizado ou nato?

Segundo o Supremo Tribunal Federal, em decisão firmada antes mesmo da Constituição Federal de 1988, e ainda válida, a re aquisição da nacionalidade, por brasileiro nato, **implica manter esse status e não o de naturalizado (Ext 441, Relator(a): Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, julgado em 18/06/1986).**



Fique ligado!

O Supremo Tribunal Federal assentou entendimento de que ato de naturalização de estrangeiro como brasileiro somente pode ser anulado ou cancelado **por via judicial**, e não por mero ato administrativo, nem mesmo pelo Ministério da Justiça:

"Embora a Constituição de 1988 tenha recepcionado os parágrafos 2º e 3º do artigo 112 da Lei 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro), o Brasil formalizou, em 2007, sua adesão à Convenção das Nações Unidas (ONU) para Reduzir os Casos de Apatridia (de 1961), e esta convenção prevê que os Estados signatários somente poderão privar uma pessoa de sua nacionalidade por decisão de um tribunal ou órgão independente. Conforme revela o inciso I do § 4º do artigo 12 da Constituição Federal, o Ministro de Estado da Justiça não tem competência para rever ato de naturalização". (ROMS 27.840, red. p/ ac. Min. Marco Aurélio, jul. em 7/2/2013)

Veja que interessante: trata-se de mais um caso da incidência de suprallegalidade dos tratados de direitos humanos incorporados ao direito interno. Os dispositivos citados do Estatuto do Estrangeiro foram revogados quando o Brasil aderiu à Convenção da ONU e expediu decreto legislativo do Congresso Nacional que entronizou esta obrigatoriedade.

1 - Fonte: Agência Senado. Link:

<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2023/09/15/vai-a-promulgacao-pec-que-evita-perda-de-nacionalidade-brasileira>

Resumo

Perda da Nacionalidade — EC nº 131/2023

Alterações promovidas:

- **Supressão** da perda de nacionalidade por mera aquisição de outra nacionalidade.
- **Inclusão** de exceção para **situações de apatridia**.
- **Possibilidade** de o cidadão **requerer a perda da própria nacionalidade**.

Novo texto do art. 12, § 4º, CF:

- Será declarada a perda da nacionalidade:
 - I — Cancelamento da naturalização **por sentença judicial**, em razão de:
 - Fraude no processo de naturalização.
 - Atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.
 - II — Pedido expresso do interessado, ressalvadas situações que acarretem **apatridia**.
- § 5º — A renúncia não impede a **readmissão da nacionalidade originária**, conforme lei.

Comparação com a redação anterior:

- **Antes:**
 - Perda da nacionalidade por:
 - Cancelamento da naturalização por **atividade nociva ao interesse nacional**.
 - Aquisição voluntária de outra nacionalidade, salvo:
 - Reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira.
 - Imposição de naturalização para residência ou exercício de direitos civis.
- **Agora:**
 - Só perde a nacionalidade quem fizer pedido **expresso**.

Observações importantes:

- A perda de nacionalidade ocorre por **Decreto do Presidente da República ou por ato do Ministro da Justiça** (Lei 818/1949; STF — MS 33.864/DF).
- O ato de perda tem caráter **declaratório** e efeitos **ex nunc**.

Jurisprudência relevante:

- **MS 33.864/DF:**
 - Brasileira nata perdeu nacionalidade ao adquirir voluntariamente cidadania americana.
 - STF confirmou validade da perda da nacionalidade.
 - A decisão afastou alegação de proteção contra extradição (art. 5º, LI, CF).
- **Ext 441 (STF):**
 - Brasileiro nato que readquire nacionalidade mantém o status de **nato**, não de naturalizado.
- **ROMS 27.840 (STF):**
 - Naturalização só pode ser cancelada **judicialmente** (não por ato administrativo).
 - Convenção da ONU para Reduzir Casos de Apatridia reconhecida como **norma supralegal** no Brasil.

Regras específicas:

- **Cancelamento de naturalização** (fraude ou atentado à ordem constitucional):
 - Exige **sentença judicial**.
 - Não é readquirível por novo processo de naturalização (art. 75 da Lei de Migração — Lei 13.445/2017).
- **Perda por aquisição de outra nacionalidade (anteriormente):**
 - Possível readquisição por novo processo de naturalização ou revogação do ato de perda (art. 76 da Lei de Migração).

Texto: Professor(a) Jean Claude O'Donnell Braz Pereira

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
